APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5060772-75.2013.4.04.7100/RS

RELATOR	:	**VÂNIA HACK DE ALMEIDA**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
APELADO	:	**KENIA FLORES DA SILVEIRA (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, I CC))**
	:	**LUCIANE DE FATIMA BANDEIRA FIORES (Pais)**
ADVOGADO	:	**LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS**
MPF	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. **AUXÍLIO-RECLUSÃO**. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. **SEGURADO DESEMPREGADO**. ART. 116 DO DECRETO 3.048/99. TUTELA ESPECÍFICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/2009.

1. Sendo irrelevante o fato de o último salário percebido ter sido superior ao teto previsto no art. 116 do Decreto nº 3.048/99, pois comprovada a situação de desemprego, e cumpridos, de forma incontroversa, os demais requisitos legais, é devida a concessão do **auxílio-reclusão**.

2. Tutela específica concedida, com cumprimento imediato do acórdão quanto à implantação do benefício, tendo em vista a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do CPC, enquanto mantida a situação de encarceramento.

3. As prestações em atraso serão corrigidas pelos índices oficiais, desde o vencimento de cada parcela, ressalvada a prescrição quinquenal, e, segundo sinalizam as mais recentes decisões do STF, a partir de 30/06/2009, deve-se aplicar o critério de atualização estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da lei 11.960/2009.

4. Este entendimento não obsta a que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral (RE 870.947), bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos.

5. Os juros de mora são devidos a contar da citação, à razão de 1% ao mês (Súmula nº 204 do STJ e Súmula 75 desta Corte) e, desde 01/07/2009 (Lei nº 11.960/2009), passam a ser calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança (RESP 1.270.439), sem capitalização.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, para adequar a incidência de correção monetária e juros de mora, negar provimento à remessa oficial, e, de ofício, determinar a implantação imediata do benefício, enquanto mantida a situação de encarceramento, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2016.

Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8066392v3** e, se solicitado, do código CRC **C2E62032**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Vânia Hack de Almeida
Data e Hora:	27/01/2016 17:10

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5060772-75.2013.4.04.7100/RS

RELATOR	**:**	**VÂNIA HACK DE ALMEIDA**
APELANTE	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
APELADO	**:**	**KENIA FLORES DA SILVEIRA (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, I CC))**
	:	**LUCIANE DE FATIMA BANDEIRA FIORES (Pais)**
ADVOGADO	**:**	**LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por KENIA FLORES DA SILVEIRA (menor absolutamente incapaz, representada por sua mãe), objetivando a concessão de **auxílio-reclusão** decorrente da prisão de seu genitor, Marcelo Silveira da Silveira, desde 29/03/2010, data em que foi recolhido ao estabelecimento prisional.

A sentença julgou a ação procedente, condenando o INSS a conceder o **auxílio-reclusão** desde 29/03/2010 e a pagar as parcelas em atraso, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (Súmula 75 TRF4). Honorários advocatícios de 10% sobre a condenação (Súmula 111 do STJ), pelo INSS. Sem custas.

Apelou o INSS, alegando que o benefício é indevido, pois o último salário-de-contribuição do **segurado** recluso foi superior ao limite previsto na legislação, sendo irrelevante o fato de estar **desempregado** na data do encarceramento. Se mantida a condenação, requer a fixação de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 11.960/2009.

Foram oportunizadas as contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso e da remessa oficial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Da Remessa Oficial

Consoante decisão da Corte Especial do STJ (EREsp 934642/PR, em matéria previdenciária as sentenças proferidas contra o INSS só não estarão sujeitas ao duplo grau obrigatório se a condenação for de valor certo inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Não sendo esse o caso dos autos, conheço da remessa oficial.

Mérito

Nos termos do art. 80 da Lei nº 8213/91, o **auxílio-reclusão** é devido aos dependentes do **segurado** recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou de abono de permanência em serviço:

> *Art. 80. O **auxílio-reclusão** será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do **segurado** recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.*
>
> *Parágrafo único. O requerimento do **auxílio-reclusão** deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.*

Trata-se de benefício que independe de carência, é regido pela lei vigente à época do recolhimento do **segurado** à prisão, e deve ser mantido somente durante a custódia, tendo como termo final sempre a data em que o **segurado** for colocado em liberdade.

As condições para sua concessão são idênticas às estabelecidas para a pensão por morte, devendo ser implementados os seguintes requisitos:

> *a) efetivo recolhimento do **segurado** à prisão;*
> *b) demonstração da qualidade de **segurado** do preso;*
> *c) comprovação da condição de dependente de quem objetiva o benefício; e*
> *d) renda mensal do **segurado** inferior ao limite legal estipulado.*

No caso dos autos, a questão controvertida diz respeito, tão somente, ao requisito da renda mensal inferior ao limite legal, estando devidamente cumpridos, e de forma incontroversa, as demais condições para a concessão do benefício.

Sustenta o recorrente que não é devido o benefício, pois o último salário-de-contribuição do **segurado** foi de R$ 850,42 (em dezembro de 2008), superior ao parâmetro legal da época que era de R$ 710,08, sendo irrelevante a situação de desemprego na data do encarceramento.

Sobre a questão, o artigo 13 da EC nº 20 estabelece o seguinte:

> *Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e **auxílio-reclusão** para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de Previdência Social.*

Posteriormente, o Decreto n.º 3.048, de 06 de maio de 1999, regulamentou a questão nos seguintes termos:

> *Art. 116 - O **auxílio-reclusão** será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do **segurado** recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).*
> *§ 1º - É devido **auxílio-reclusão** aos dependentes do **segurado** quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de **segurado**.*
> *§ 2º - O pedido de **auxílio-reclusão** deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do **segurado** à prisão, firmada pela autoridade competente.*
> *§ 3º - Aplicam-se ao **auxílio-reclusão** as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do **segurado**, a preexistência da dependência econômica*
> *§ 4º - A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do **segurado** à prisão, se requerido até trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior.*

E definindo a questão, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento dos REs 587365 e 486413, que a renda a ser considerada para a concessão do **auxílio-reclusão** de que trata o art. 201, IV, da Carta da República, com a redação que lhe conferiu a EC 20/98, é a do **segurado** preso e não a de seus dependentes, conforme se extrai do Informativo nº 540/STF: ***A renda a ser considerada para a concessão do auxílio-reclusão** de que trata o art. 201, inciso IV, da CF, com a redação que lhe conferiu a EC 20/98, **é a do segurado preso e não a de seus dependentes**.*

Assim, no momento da prisão deve a renda do **segurado** ser *igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), atualizado por Portaria Ministerial* (art. 291 da Instrução Normativa nº 20/INSS/PRES de 11/10/2007), o que no caso dos autos, em que a prisão ocorreu em 29/03/2010, equivaleria a **R$ 710,08** (conforme Portaria MPS/MF nº 77, de 11/03/2008).

Ocorre que **na data da prisão** (29/03/2010) o pai da autora encontrava-se **desempregado há mais de 1 ano**, já que seu último vínculo laboral se encerrou em 10/01/2009, como comprova o CNIS do ev. 01, ou seja, **não tinha renda**, mas mantinha a qualidade de **segurado** por estar no período de graça, **situação que autoriza a concessão** do benefício, **independentemente de o último salário de contribuição ser superior ao teto** previsto no art. 116 do Decreto nº 3.048/99.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, como se vê apenas para exemplificar no precedente a seguir:

> *PREVIDENCIÁRIO. **AUXÍLIO-RECLUSÃO**. **SEGURADO DESEMPREGADO**. ART. 116 DO DECRETO 3.048/99. TUTELA ESPECÍFICA.*

> ***1.*** *A regra que regula a concessão do* ***auxílio-reclusão*** *é a vigente na época do recolhimento do* ***segurado*** *à prisão, que, no caso, é a Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.* ***2.*** ***Se na época em que ocorreu a prisão o segurado encontrava-se desempregado****, o benefício de* ***auxílio-reclusão*** ***é devido*** *em estando preenchidos os seus requisitos legais,* ***independentemente do fato de o último salário de contribuição ser superior ao teto*** *previsto no art. 116 do Decreto 3.048/99.* ***3.*** *Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).*
> *(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000986-87.2014.404.9999/RS, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, 6ª T. Dec. un. em 02/04/2014, D.E. de 14/04/2014)*

Desta forma, sendo irrelevante o fato de o último salário percebido ter sido superior ao teto previsto no art. 116 do Decreto nº 3.048/99, pois comprovada a situação de desemprego, e cumpridos, de forma incontroversa, os demais requisitos legais, **mantenho a sentença** que concedeu o **auxílio-reclusão** à autora **desde 29/03/10**, data do encarceramento de seu genitor, ressaltando a inocorrência de prescrição ou decadência, nos termos do art. 198, I do CC.

Termo final

Consigno que o **auxílio-reclusão** é devido, apenas, durante o período em que o **segurado** estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, nos termos do art. 116, § 5º, do Decreto n. 3.048/99, e da jurisprudência desta Corte:

> *PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE* ***AUXÍLIO-RECLUSÃO****. INEXISTÊNCIA DE RENDA NA DATA DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL E TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO INCIDÊNCIA*
> *(...)*
> *6. O* ***auxílio-reclusão****, conforme o disposto no art. 116, § 5º, do Decreto n. 3.048/99, é devido, apenas, durante o período em que o* ***segurado*** *estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto. Precedentes da Corte.*
> *(...)*
> *(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010993-75.2013.404.9999/SC, 6ª T., Rel. Des. Federal Celso Kipper. Dec. unânime em 17/12/2014, D.E. de 22/01/2015)*

Tutela Específica

Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do CPC e o fato de que, em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso com efeito suspensivo (TRF4, 3.ª Seção, Questão de Ordem na AC n.º 2002.71.00.050349-7/RS, Rel. para Acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09/08/2007), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto à implantação do benefício postulado, com data de início do pagamento na data do presente julgamento, desde que persista a situação de encarceramento. Prazo: 45 dias.

Correção Monetária e Juros de Mora

De início, esclareço que a correção monetária e os juros de mora, sendo consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício (AgRg no AREsp: 144069 SP 2012/0026285-1, Rel. Ministro

Benedito Gonçalves, DJe 19-10-12). Assim, sequer há que se falar em *reformatio in pejus*.

A correção monetária, segundo o entendimento consolidado na 3ª Seção deste TRF4, incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam:

- ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64);
- OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86);
- BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89);
- INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91);
- IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92);
- URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94);
- IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94);
- INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
- IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94);
- INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91);
- TR (a partir de 30/06/2009, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009).

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, afastando a utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, relativamente ao período entre a respectiva inscrição em precatório e o efetivo pagamento.

Em consequência dessa decisão, e tendo presente a sua ratio, a 3ª Seção desta Corte vinha adotando, para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, o que significava, nos termos da legislação então vigente, apurar-se a correção monetária segundo a variação do INPC, salvo no período subsequente à inscrição em precatório, quando se determinava a utilização do IPCA-E.

Entretanto, a questão da constitucionalidade do uso da TR como índice de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, no período antes da inscrição do débito em precatório, teve sua repercussão geral reconhecida no RE 870.947, e aguarda pronunciamento de mérito do STF. A relevância e a transcendência da matéria foram reconhecidas especialmente em razão das interpretações que vinham ocorrendo nas demais instâncias quanto à abrangência do julgamento nas ADIs 4.357 e 4.425.

Recentemente, em sucessivas reclamações, a Suprema Corte vem afirmando que no julgamento das ADIs em referência a questão constitucional decidida restringiu-se à inaplicabilidade da TR ao período de tramitação dos precatórios, de forma que a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da CRFB e o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. Em consequência, as reclamações vêm sendo acolhidas, assegurando-se que, ao menos até que sobrevenha decisão específica do STF, seja aplicada a legislação em referência na atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, salvo após inscrição em precatório. Os

pronunciamentos sinalizam, inclusive, para eventual modulação de efeitos, acaso sobrevenha decisão mais ampla quanto à inconstitucionalidade do uso da TR para correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública (Rcl 19.050, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 21.147, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 19.095, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Em tais condições, com o objetivo de guardar coerência com os mais recentes posicionamentos do STF sobre o tema, e para prevenir a necessidade de futuro sobrestamento dos feitos apenas em razão dos consectários, a melhor solução a ser adotada, por ora, é orientar para aplicação do critério de atualização estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da lei 11.960/2009.

Este entendimento não obsta a que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral, bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos.

Quanto aos juros de mora, até 29-06-2009, apurados a contar da data da citação, devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de então, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no art. 1º-F, da lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009. Os juros devem ser calculados sem capitalização, tendo em vista que o dispositivo determina que os índices devem ser aplicados "uma única vez" e porque a capitalização, no direito brasileiro, pressupõe expressa autorização legal (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 1211604/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

Quanto ao ponto, esta Corte já vinha entendendo que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não houvera pronunciamento de inconstitucionalidade sobre o critério de incidência dos juros de mora previsto na legislação em referência.

Esta interpretação foi, agora, chancelada, pois no exame do recurso extraordinário 870.947, o STF reconheceu repercussão geral não apenas à questão constitucional pertinente ao regime de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, mas também à controvérsia pertinente aos juros de mora incidentes.

Em tendo havido a citação já sob a vigência das novas normas, inaplicáveis as disposições do Decreto-lei 2.322/87, incidindo apenas os juros da caderneta de poupança, sem capitalização.

No ponto, portanto, **acolho o recurso do INSS**, para reformar a incidência de juros e correção monetária.

Custas e Honorários Advocatícios

Mantida a fixação de honorários advocatícios, bem como a isenção de custas,

pois de acordo com a jurisprudência desta Corte.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamentam sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).

ANTE O EXPOSTO, voto por dar parcial provimento ao recurso, para adequar a incidência de correção monetária e juros de mora, negar provimento à remessa oficial, e, de ofício, determinar a implantação imediata do benefício, enquanto mantida a situação de encarceramento.

Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8066391v2** e, se solicitado, do código CRC **A603FA96**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Vânia Hack de Almeida
Data e Hora:	27/01/2016 17:10

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 27/01/2016

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5060772-75.2013.4.04.7100/RS
ORIGEM: RS 50607727520134047100

RELATOR	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE	:	Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida
PROCURADOR	:	Procurador Regional da República Cláudio Dutra Fontella
APELANTE	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO	:	KENIA FLORES DA SILVEIRA (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, I CC))
	:	LUCIANE DE FATIMA BANDEIRA FIORES (Pais)
ADVOGADO	:	LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS
MPF	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído no Aditamento da Pauta do dia 27/01/2016, na seqüência 1193, disponibilizada no DE de 19/01/2016, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 6ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ADEQUAR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, E, DE OFÍCIO, DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO, ENQUANTO MANTIDA A SITUAÇÃO DE ENCARCERAMENTO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
VOTANTE(S)	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
	:	Juiz Federal OSNI CARDOSO FILHO
	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA

Gilberto Flores do Nascimento
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Gilberto Flores do Nascimento, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8100693v1** e, se solicitado, do código CRC **B63AC3B3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Gilberto Flores do Nascimento
Data e Hora:	28/01/2016 12:32